



조세특례제한법

[시행 2026. 5. 12.] [법률 제21612호, 2026. 5. 12., 일부개정]

재정경제부(조세특례제도과-연구인력개발, 투자) 044-215-4131, 4136

재정경제부(조세특례제도과-중소기업, 고용, 최저한세) 044-215-4132

재정경제부(조세특례제도과-지방이전, 특구등) 044-215-4133

재정경제부(조세법령운용팀-징수특례등) 044-215-4152

재정경제부(조세분석과-조세지출) 044-215-4141

재정경제부(소득세제과-소득세(근로장려세제포함)) 044-215-4211~4213, 4215~4217

재정경제부(법인세제과-법인세) 044-215-4222, 4223, 4226

재정경제부(금융세제과-금융소득, 주식양도세, 증권거래세등) 044-215-4231~4234, 4236

재정경제부(재산세제과-양도소득, 종합부동산세, 증여세등) 044-215-4312~4314, 4316, 4308

재정경제부(부가가치세제과-부가가치세) 044-215-4322, 4323, 4326

재정경제부(환경에너지세제과-개별소비세, 주세, 유류세) 044-215-4331, 4333, 4337

재정경제부(국제조세제도과-외국인투자, 외국법인등) 044-215-4656

재정경제부(관세제도과-관세) 044-215-4413

행정안전부(지방세특례제도과-지방세(취득세 등)) 044-205-3860

제30조(중소기업 취업자에 대한 소득세 감면) ① **청년, 60세 이상인 사람, 장애인 및 제29조의8제2항에 따른 경력단절 근로자**(이하 이 조에서 “경력단절 근로자”라 한다) 등 대통령령으로 정하는 사람이 「**중소기업기본법**」 제2조에 따른 **중소기업(비영리기업을 포함한다)**으로서 대통령령으로 정하는 기업(이하 이 조에서 “중소기업체”라 한다)에 **2012년 1월 1일**(60세 이상인 사람 또는 장애인의 경우 2014년 1월 1일)**부터 2026년 12월 31일까지 취업하는 경우** 그 중소기업체로부터 받는 근로소득으로서 **그 취업일부터 3년**[대통령령으로 정하는 **청년**(이하 이 항에서 “청년”이라 한다)**의 경우에는 5년**]**이 되는 날**(청년으로서 대통령령으로 정하는 병역을 이행한 후 1년 이내에 병역 이행 전에 근로를 제공한 중소기업체에 복직하는 경우에는 복직한 날부터 2년이 되는 날을 말하며, 그 복직한 날이 최초 취업일부터 5년이 지나지 아니한 경우에는 최초 취업일부터 7년이 되는 날을 말한다)**이 속하는 달까지 발생한 소득에 대해서는 소득세의 100분의 70(청년의 경우에는 100분의 90)에 상당하는 세액을 감면(과세기간별로 200만원을 한도로 한다)**한다. 이 경우 소득세 감면기간은 소득세를 감면 받은 사람이 다른 중소기업체에 취업하거나 해당 중소기업체에 재취업하는 경우 또는 합병·분할·사업 양도 등으로 다른 중소기업체로 고용이 승계되는 경우와 관계없이 소득세를 감면받은 최초 취업일부터 계산한다. <개정 2011. 12. 31., 2014. 1. 1., 2014. 12. 23., 2015. 12. 15., 2016. 12. 20., 2018. 5. 29., 2018. 12. 24., 2019. 12. 31., 2020. 6. 9., 2021. 12. 28., 2022. 12. 31., 2023. 12. 31., 2025. 3. 14.>

② 제1항을 적용받으려는 근로자는 원천징수의무자에게 감면 신청을 하여야 한다. 다만, 퇴직한 근로자의 경우 해당 근로자의 주소지 관할 세무서장에게 감면 신청을 할 수 있다. <개정 2011. 12. 31., 2018. 12. 24.>

③ 원천징수의무자는 제2항에 따라 감면 신청을 받은 경우 그 신청을 한 근로자의 명단을 신청을 받은 날이 속하는 달의 다음 달 10일까지 원천징수 관할 세무서장에게 제출하여야 한다. <개정 2011. 12. 31.>

④ 원천징수 관할 세무서장은 제3항에 따라 감면 신청을 한 근로자의 명단을 받은 경우 해당 근로자가 제1항의 요건에 해당하지 아니하는 사실이 확인되는 때에는 원천징수의무자에게 그 사실을 통지하여야 한다. <개정 2011. 12. 31.>

⑤ 제4항에 따라 감면 신청을 한 근로자가 제1항의 요건을 갖추지 못한 사실을 통지받은 원천징수의무자는 그 통지를 받은 날 이후 근로소득을 지급하는 때에 당초 원천징수하였어야 할 세액에 미달하는 금액의 합계액에 100분의 105를 곱한 금액을 해당 월의 근로소득에 대한 원천징수세액에 더하여 원천징수하여야 한다. 다만, 해당 근로자가 퇴직한 경우 원천징수의무자는 그 사실을 대통령령으로 정하는 바에 따라 원천징수 관할 세무서장에게 통지하여야 한다. <개정 2011. 12. 31.>

⑥ 제5항 단서에 따라 통지된 근로자에 대하여는 해당 근로자의 주소지 관할 세무서장이 제1항을 적용받음에

따라 과소징수된 금액에 100분의 105를 곱한 금액을 해당 근로자에게 소득세로 즉시 부과·징수하여야 한다.

⑦ 제2항 단서에 따라 감면 신청을 한 근로자가 제1항의 요건에 해당하지 아니하는 사실이 확인되는 때에는 해당 근로자의 주소지 관할 세무서장이 제1항을 적용받음에 따라 과소징수된 금액에 100분의 105를 곱한 금액을 해당 근로자에게 소득세로 즉시 부과·징수하여야 한다. <신설 2018. 12. 24.>

⑧ 제1항을 적용할 때 2011년 12월 31일 이전에 중소기업체에 취업한 자(경력단절 근로자는 제외한다)가 2012년 1월 1일 이후 계약기간 연장 등을 통해 해당 중소기업체에 재취업하는 경우에는 제1항에 따른 소득세 감면을 적용하지 아니한다. <신설 2011. 12. 31., 2016. 12. 20., 2018. 12. 24., 2025. 3. 14.>

⑨ 제1항부터 제8항까지에서 규정한 사항 외에 소득세 감면의 신청절차, 제출서류, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2011. 12. 31., 2018. 12. 24.>

[전문개정 2010. 3. 12.]

[제목개정 2011. 12. 31., 2014. 1. 1.]